

징계 · 시정 · 경고 및 주의요구

제 목 안전 및 환경관리 업무처리 부적정

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) ㉹㉹처, ○○본부

내 용

1. 안전시설물 보완설치공사 우선조치 업무처리 부적정

가. 사건 개요

○○본부는 20xx. x. x. 및 x. x. 고용노동부에서 실시한 ‘공공기관 안전활동 수준 평가’(이하 ‘평가’라 한다) 준비를 위해 공사(公社)「조달운용규정 시행세칙」 제7조(우선 조치제도)에 따라 20xx. x. xx.부터 같은 해 x. xx.까지 긴급하게 안전시설물 보완설치 공사(工事)(이하 ‘보완공사’라 한다)를 실시하였다.

나. 판단 기준

「조달관리 및 계약에 관한 지침」 제2조(우선조치 기준 및 절차)에 따르면 수행업체 선정은 가장 유리한 조건을 제시하는 업체를 선정하는 것을 원칙으로 하고 우선조치 된 사항은 관련 자료를 첨부하여 조달업무 담당부서에 즉시 구매요청 하도록 되어 있다.

따라서 ○○본부는 보완공사를 추진하면서 특별한 사유가 없는 한 복수의 업체를 대상으로 견적을 청구한 후 유리한 조건을 제시하는 업체를 선정하여 ▲▲▲▲처에 즉시 구매요청 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제

1) 4급 ☹☹☹의 경우

4급 ☹☹☹는 20xx. x. x.부터 같은 해 xx. xx.까지 ◎◎본부 ▽▽처 안전환경과장 업무를 수행하면서 20xx. x. x. 및 x. x. 평가 수검 준비를 위해 20xx. x. xx.부터 같은 해 x. xx.까지 보완공사를 추진하였다.

가) 보완공사 업체 선정에 관한 사항

그런데 위 사람은 보완공사를 추진하면서 복수의 견적을 받아 유리한 조건의 업체를 선정했어야 하나 특별한 사유 없이 한 업체의 견적만을 청구하여 보완공사를 진행하였다.

그 결과 ◎◎본부는 단일 업체가 제시한 약 xxx 원의 견적금액이 타당한 비용인지 확인할 수 없었고 유리한 조건의 업체를 선정하는 기회를 상실하였다.

나) 우선조치 구매요청 불철저

위 사람은 보완공사가 20xx. x. xx. 완료되었고 이후 추가 보완공사 등 후속 조치가 없었는데도 ▲▲▲▲처에 즉시 구매요청을 하지 않았다.

그리고 보완공사 업체는 x차례에 걸쳐 대금지급을 요구하였으나 위 사람은 업무의 과중을 이유로 업체에게 양해를 구하며 구매요청을 미루었으며, 결국 예산(특별수선유지비) 집행기한이 임박한 20xx. xx. xx.에서야 구매요청을 하였다.

그 결과 보완공사 업체는 보완공사 완료 약 x개월 후인 20xx. x. x. 대금을 지급 받았다.

2) 3급 ♥♥♥♥의 경우

3급 ♥♥♥♥는 2020. x. x.부터 20xx. x. xx. 감사일 현재까지 ◎◎본부 ▽▽처

▽▽부장 업무를 수행하면서 보완공사 추진에 관련된 업무를 총괄하였다.

위 사람은 과거 수차례 우선조치 건을 결재한 이력이 있어 우선조치제도의 업체 선정 원칙과 즉시 구매요청에 대한 내용 등을 인지하고 있었다.

그런데 위 사람은 20xx. x월 경(정확한 날짜 모름) 4급 ⊕⊕⊕가 단일견적으로 업체를 선정하여 보완공사를 추진하겠다고 보고했을 때 추가 업체 조사, 원가계산 등을 추가로 지시하여 견적 금액의 타당성 여부를 확인하도록 했어야 하나 별다른 지시 없이 이를 승인하였다.

이에 따라 위 사람은 ‘가)’의 결과를 초래한 관리자로서의 책임이 있다.

2. 환경법규 관련 업무 불철저

가. 업무 개요

◎◎본부는 고형연료제품 사용시설 및 방지시설¹⁾인 바이오매스 보일러를 운영 및 유지하기 위해 「대기환경보전법」에 따른 대기 배출시설 1종 사업장으로, 「대기관리 권역의 대기환경개선에 관한 특별법」에 따른 대기오염물질 총량관리사업장으로 각각 허가 받았다.

또한 ◎◎본부는 「물환경보전법」에 따른 폐수 배출시설 1종 사업장으로 초지기 운영에 따라 발생하는 표면처리 약품폐수²⁾를 위탁처리 하고 있다.

나. 판단 기준

「환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도·점검규정」에 따르면 환경청이나 관할관청은 대기 및 폐수 배출시설 등을 보유한 사업장에 대해 관련 규정에 따른 허가

1) 선택적비축매 환원시설, 원심력 집진시설, 반건식 집진시설, 흡착에 의한 시설, 여과 집진시설

2) 초지공정 사이징부에서 발생하는 표면처리 약품폐수는 일반폐수와 성상이 달라 처리가 어려운 고농도 폐수로 재활용이 어려워 일정기간 저장조에 보관 후 「물환경보전법」에 따라 전문 폐수처리 위탁업체에 처리하여 환경오염을 예방하고 있음.

및 등록사항의 준수 여부 등을 불시 혹은 정기 및 수시점검을 통해 지도·점검하고 법령 위반사항에 대해 행정처분 하도록 되어 있다.

관할관청의 환경 지도·점검으로 행정처분을 받은 사업장은 처분기한 내 조치사항을 이행하지 않을 경우 관련 환경법규에 따라 위반행위의 횟수에 따른 가중된 행정처분을 추가로 받을 수 있으므로 관련 법규를 정확히 숙지하고 신속하게 조치사항을 이행하여야 한다.

따라서 대기 및 폐수 배출시설 등을 보유한 각 소속기관 환경관리 업무관련자들은 관련 환경법규를 준수하고 관할관청으로부터 환경법규 위반으로 행정처분을 받은 경우 조치사항을 신속하게 이행하여 추가 행정처분을 받지 않도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제

1) 대기 및 수질분야 행정처분

○○본부는 관할관청으로부터 불시 환경 지도·점검으로 환경법규 미준수 사항에 대한 행정처분을 받았다.

20xx. x. xx. 관할관청으로부터의 행정처분 이후 ○○본부는 조치사항인 ‘대기 배출시설 변경신고서’와 더불어 상위법 관련 ‘대기오염물질 총량관리사업장 설치 변경신고서’³⁾도 제출하여 행정처분에 대한 조치를 신속히 이행하도록 노력하여야 한다.

그런데 ○○본부는 20xx. xx. xx. 관할관청에 제출한 ‘대기배출시설 변경신고서’와 ‘대기오염물질 총량관리사업장 설치 변경신고서’ 중 20xx. xx. x. ‘대기오염물질 총량관리사업장 설치 변경신고서’를 관할관청으로부터 등기로 반려 받았음에도 별다른 조치를 하지 않아 20xx. x. xx. 추가 행정처분을 받았다.

3) ○○본부 환경관리과장인 4급 ㉠㉠은 「대기환경보전법」의 상위법인 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」에 따라 대기오염물질 총량관리사업장 설치 변경신고가 선행되어야 함을 20xx. x월에 관할관청 대기 배출시설 변경신고 담당 주무관으로부터 통보받아 20xx. xx. xx. ‘대기배출시설 변경신고서’와 함께 ‘대기오염물질 총량관리사업장 설치 변경신고서’를 관할관청에 제출함.

2) 관련자들의 부적절한 업무 처리

가) 4급 ○○○의 경우

4급 ○○○는 20xx. x. x.부터 같은 해 xx. xx.까지 ▽▽처 ▽▽부 안전환경과장으로, 20xx. x. x.부터 같은 해 x. xx. 감사일 현재까지 ▽▽처 ▽▽부 환경관리과장으로 환경관리 업무를 총괄하면서 배출시설 인허가 신고 업무를 수행하고 있다.

위 사람은 20xx. x. xx. 바이오매스 보일러 관련 대기배출시설 변경신고 미이행의 사유로 행정처분 받아 조치사항 이행을 위해 ‘대기배출시설 변경신고서’ 및 ‘대기오염물질 총량관리사업장 설치 변경신고서’를 20xx. xx. xx. 관할관청에 최초 제출 후 관할관청 담당 주무관의 검토의견을 반영하여 여러 차례 수정 제출 및 검토요청 하였다.

그런데 위 사람은 20xx. xx. x. 관할관청으로부터 ‘대기오염물질 총량관리사업장 설치 변경신고서’가 반려⁴⁾ 받았음에도 상급자에게 위 사실을 보고하지 않았고 20xx. x. xx. 추가 행정처분을 받을 때까지 약 x개월 동안 별도의 조치를 하지 않았다.

그 결과 대기 관련 행정처분에 대한 조치를 신속하게 이행하지 못함으로써 추가 행정처분을 받게 되는 결과를 초래하였다.

나) 1급 ■■■, 3급 ♥♥♥의 경우

1급 ■■■은 20xx. x. x.부터 20xx. x. xx. 감사일 현재까지 ○○본부 ▽▽처장으로서 ▽▽처 업무를 총괄하고 있고, 3급 ♥♥♥는 20xx. x. x.부터 20xx. x. xx. 감사일 현재까지 ○○본부 ▽▽처 ▽▽부장으로서 ▽▽부 업무를 총괄하고 있다.

그런데 위 사람들은 ▽▽부 소관업무인 환경보전업무를 지도·감독할 의무가 있는 관리자로서 20xx. x. xx. 행정처분과 관련하여 조치가 필요한 사항에 대해 4급 ○○○로부터 보고 받았고 같은 해 xx. xx. ‘대기오염물질 총량관리사업장 변경신고서’

4) 4급 ○○○는 반려 받은 사유에 대해 서류 보완 및 추가자료 요청인 것으로 기억하나 구체적인 내용은 기억나지 않는다고 진술함.

및 ‘대기배출시설 변경신고서’ 제출 문서를 결재⁵⁾ 했음에도 진행경과에 대해 확인하지 않는 등 관리를 소홀히 하여 ‘가)’의 결과를 초래하였다.

관련자 의견

① 4급 ○○○는 ‘1.안전시설물 보완설치공사 우선조치 업무처리 부적정’과 관련한 감사결과를 수용하면서, ○○본부 내 공사 경험이 있는 x개의 업체를 대상으로 견적을 요청하였으나 한 업체는 공사 기간이 촉박하다는 사유로 견적을 제시하지 않아 부득이하게 단일견적으로 공사를 진행하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 위 주장에 대한 관련 근거를 제시하지 못하고 있고 ▲▲▲▲처 등 타 부서에 문의하여 견적 제출이 가능한 업체를 발굴하거나 부득이하게 단일견적으로 보완공사를 진행할 경우에는 자체 원가계산을 하는 등 견적 금액의 타당성을 확인했어야 하나 아무런 시도조차 하지 않았으므로 위 사람의 주장은 받아들이기 어렵다.

그리고 ‘2. 환경법규 관련 업무 불철저’와 관련하여 감사결과를 수용하면서 담당자로서 책임을 통감하며 행정처분 조치사항의 이행을 위해 노력⁶⁾하겠다고 답변하였다.

② 3급 ♥♥♥는 ‘1.안전시설물 보완설치공사 우선조치 업무처리 부적정’과 관련하여 감사결과를 수용하면서 4급 ○○○에게 공사가 완료되었으니 구매요청 하여 계약절차를 이행하라고 지시하였다는 의견을 제시하였다.⁷⁾

그리고 ‘2. 환경법규 관련 업무 불철저’와 관련하여 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

③ 1급 ■■■은 ‘2. 환경법규 관련 업무 불철저’와 관련하여 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

5) 관련 문서 : ▽▽처-XXXX(20xx. xx. xx.) 「대기오염물질 총량관리사업장 설치 변경허가 및 대기배출시설 변경신고」

6) ○○본부는 20xx. x. xx. ‘대기오염물질 총량관리사업장 설치 변경신고서’ 및 ‘대기배출시설 변경신고서’를 관할관청에 제출함.(관련 : ▽▽부-XXXX, 20xx. x. xx.)

7) 4급 ○○○는 3급 ♥♥♥의 의견이 사실이라고 인정함.

징계요구 양정 안전시설물 보완설치공사 우선조치 업무와 환경법규 관련 업무를 소홀히 한 4급 ○○○의 행위는 「조달관리 및 계약에 관한 지침」 제2조(우선조치 기준 및 절차) 규정과 「취업규칙」 제3조(성실)을 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계 사유)에 해당된다.

그러나 4급 ○○○는 환경법규 위반 행정처분과 관련해서는 전문지식이 필요한 배출 시설 인허가 신고업무를 처리하면서 잦은 소속직원 변경으로 환경관리 업무 전문성을 유지하는데 어려움이 있어 환경관리과장으로서 업무 추진에 한계가 있었던 점, 행정 처분에 따른 과태료를 개인이 부담 한 점, 바이오매스 보일러 조업정지에 대한 적극적인 조치로 제품 생산에 차질이 없게 한 점 등 감경의 여지가 있어 경징계(견책) 처분하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

○○○본부장은

안전시설물 보완설치공사의 우선조치 업무와 환경법규 관련 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 따라 『**징계 처분**』 하시기 바랍니다.(**견책**)

<u>소속</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u> (현담당업무)	<u>처분종류</u>
○○○본부	4급	○○○	20xx. x. x. ~ 현재	안전환경과장 (환경관리과장)	견책

인사처장은

① 안전시설물 보완설치공사의 우선조치 업무와 환경법규 관련 업무의 관리·감독을 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『**경고 처분**』 하시기 바랍니다.(**경고**)

<u>소속</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
○○○본부	3급	♥♥♥	20xx. x. x. ~ 현재	▽▽부장	경고

② 환경법규 관련 업무의 관리·감독을 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조 (경고 및 주의)에 따라 『주의 처분』 하시기 바랍니다.(주의)

<u>소속</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
○○본부	1급	■■■	20xx. x. x. ~ 현재	▽▽처장	주의

○○본부장은

- ① 관할관청으로부터 지적 받은 대기 및 수질 관련 조치사항을 조속히 이행하시고(시정)
- ② 앞으로 불시 환경 지도·점검 시 지적받지 않도록 대기 및 수질 관련 환경법규를 준수 하시기 바랍니다.(주의)